



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 03ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

FOLHA:1

Boletim No.: 47/2017

INICIADO:07/07/2017 11:00 e EMITIDO: 07/07/2017 17:20

1ª Via

LLLNNRCBDKEEFG\`

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 880 em frente nr 880 - SANTA CECILIA
CEP: 01214-100 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 03 D.P. - CAMPOS ELISEOS

Ocorrência: 07/07/2017 às 09:14 horas

Comunicação: 07/07/2017 às 11:00 horas

Elaboração: 07/07/2017 às 11:00 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO - Vulgo: LE - Presente ao plantão
- RG: 28056661-SP - Exibiu o RG original: Não - Pai: MANUEL TORRES RODELO
- Mãe: VILMA DE SANTANA - Natural de: SÃO PAULO - Sexo: Masculino
- Nascimento: 27/08/1984 32 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: DESEMPREGADO - CPF: 32359999818
- E-mail: LEONARDO.BERNARDS@HOTMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Branca - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Encaracolado
- Cor do cabelo: Castanhos claros - Comprim. do cabelo: CURTOS
- Altura: 1,70 - Peso: 95,00 - Compleição: GORDO
- Endereço Residencial: RUA SARGENTO AGUSTINHO FERREIRA , 1097
- VL MARIA ALTA - S.PAULO - SP

Testemunha:

- LEANDRO GUARANHA - Presente ao plantão - RG: 42158288-SP
- emitido em 14/03/2009 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: CLEUVER CARLOS GUARANHA - Mãe: ANA SUELI DOS SANTOS GUARANHA
- Natural de: BAURU -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 12/11/1984 32 anos - Estado civil: Casado
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: AVENIDA RIO BRANCO, 1289 - CAMPOS ELISEOS - S.PAULO
- SP (13ªBPM) - Telefones: (11)3222-2833 (Comercial)
- Pessoa Relacionada: Indiciado - LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO

Condutor:

03ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4754



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 03ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

FOLHA: 2

Boletim No.: 47/2017

INICIADO: 07/07/2017 11:00 e EMITIDO: 07/07/2017 17:20

1ª Via

LLLNNRCBDKEEFG\`

- RAFAEL ALVES MOREIRA - Presente ao plantão - RG: 47910744-SP
emitido em 15/08/2015 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: SOUVENIR ALVES MOREIRA - Mãe: LUCIA MIDORI TURUDA MOREIRA
- Natural de: LINS -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 24/01/1992 25 anos - Estado civil: Casado
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- CPF: 40601197844 - Advogado Presente no Plantão: Não
- Endereço Comercial: AVENIDA RIO BRANCO , 1289 - CAMPOS ELISEOS - S.PAULO
- SP (13ºBPM) - Telefones: (11)3222-2833 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Instrumento/Ferramenta de carceragem
Subtipo: Estilete/Facão artesanal - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações: ESTILETE COM CABO BRANCO
Pessoa relacionada: LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO
- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Livro-Papelaria/Livraria - Qtde: 1
Unidade.: Unidade
Observações:
UMA FOLHA DE PAPEL COM VERSO LAMINADO COM ANOTAÇÕES MANUSCRITAS EM CANETA
Pessoa relacionada: LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 172 - Unidade.: Unidade
Observações: R\$172,00- CENTO E SETENTA E DOIS REAIS
Pessoa relacionada: LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO

Entorpecentes:

- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 88.0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: OUTROS
Observações: SUBSTANCIA EMPEDRADA DE COR AMARELADA APARENTANDO SER CRACK

Histórico:

Comparecem os Policiais Militares acima qualificados, informando a Autoridade Policial que na manhã de hoje, realizavam patrulhamento de rotina pela região da "cracolândia" com a viatura CPA M1026 e ao transitarem pela Avenida Duque de Caxias, bem próximo de onde atualmente está concentrado "o fluxo de usuários" perceberam que um rapaz que caminhava pela calçada mudou o seu comportamento e em razão disto resolveram abordá-lo.

Após a busca pessoal, foram localizados em um dos bolsos da jaqueta que ele usava 05(cinco) pedras (de tamanho médio), vários fragmentos de substâncias amareladas, aparentando serem Crack, a quantia de R\$172,00 (cento e setenta e dois reais) em dinheiro, composto de notas de diversos valores, além de 01(um) canivete e 01(um) pedaço de papel com manuscritos típicos "da contabilidade do tráfico". Ao ser indagado o rapaz abordado afirmou aos milicianos que trabalha

03ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4754

[Assinatura]



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 03ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

FOLHA: 3

Boletim No.: 47/2017

INICIADO: 07/07/2017 11:00 e EMITIDO: 07/07/2017 17:20

1ª Via

LLLNRCBDKEEFG\`

para os traficantes naquela região.

O rapaz se identificou como Leonardo Bernardes de Santana Rodelo e foi conduzido para este Departamento, apresentando a Autoridade Policial para deliberações.

Ainda o indiciado foi excepcionalmente algemado a fim de evitar perigo a sua integridade física e/ou dos agentes da lei, e evitar possível fuga, consoante prevê o Artigo 2º do Dec. 8.858 de 26 de setembro de 2016.

Ao dinheiro apreendido será dada a destinação legal.

Ao canivete apreendido será encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística.

A droga apreendida foi encaminhada à Perícia de constatação, cujo laudo nr. 297.862/2017, produzido pelo Perito Drª. Nicole Tressoldi o que resultou POSITIVO para a seguinte substância e respectivos pesos:

Item 1) Cocaína (crack), peso bruto 88,0 (oitenta e oito) gramas e peso líquido 76,1g (setenta e seis gramas e uma decigrama).

DELIBERAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA:

Após entrevistar-me com os Policiais Militares que apresentam a ocorrência, com o envolvido, convencido estou diante dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados pelos termos de depoimentos do condutor e da testemunha, firmes e uníssonos, e demais elementos que dos autos constam, que se encontram presentes os requisitos necessários para a lavratura de uma Auto de Prisão em Flagrante Delito, em desfavor de LEONARDO BERNARDS DE SANTANA RODELO, pela prática, em tese, de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, na modalidade TRANSPORTAR, tipificado no artigo 33, "caput", da Lei Federal n.º 11.343/06, visto que os exames apontam resultado positivo para COCAÍNA, substância elencada como entorpecente na Portaria SVS n.º 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas.

Considerando os fatos alegados pelos Policiais Militares, versões de relativa presunção de legitimidade, resta caracterizado o estado de flagrante delito em face do CONDUZIDO que transportava as drogas, conduta típica permanente, nos moldes do artigo 303, do Código de Processo Penal. A quantidade e a natureza das drogas, e a forma de acondicionamento, em princípio, não indicam a posse voltada para o mero consumo pessoal, assim como o local e o comportamento do CONDUZIDO.

Por vislumbrar o estado flagrancial, EXARO VOZ DE PRISÃO AO CONDUZIDO, e cientifico-o quanto aos seus direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal.

03ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4754

[Assinatura]



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 03ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

FOLHA: 4

Boletim No.: 47/2017

INICIADO: 07/07/2017 11:00 e EMITIDO: 07/07/2017 17:20

2ª Via

LLLNNRCBDKEEFG\`

Trata-se de crime equiparado a hediondo e, por isso, inafiançável nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, do artigo 2º, inciso II, da Lei Federal n.º 8.072/1990, e do artigo 44, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, motivo pelo qual após a lavratura do auto de prisão em flagrante remove-se o já INDICIADO para a carceragem do 02º Distrito Policial - Bom Retiro, nesta, onde deverá permanecer provisoriamente recolhido à disposição do Poder Judiciário.

Expeçam-se as comunicações de praxe com as cerimônias legais.

Instaurou-se I.P 36/2017.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Provas colhidas: testemunhais /materiais

Solução: BO PARA FLAGRANTE

JANETE BRASILIANO DE SOUZA
ESCRIVÃ DE POLÍCIA

CRISTIANO ANTONIO DE SOUZA
DELEGADO DE POLÍCIA

03ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4754